

AULA 04 — Entidades Paraestatais e Terceiro Setor

Meta 22 / Tarefa 4 — Direito Administrativo Material: Estratégia Concursos 2025 — Herbert Almeida (PDF Simplificado, págs. 3–28)

1. O que é Terceiro Setor?

O conceito de setores da sociedade é fundamental para diferenciar o que é Estado do que não é.

- **1º Setor** = Estado (Administração Direta + Indireta)
- **2º Setor** = Mercado (pessoas jurídicas de direito privado com fins lucrativos)
- **3º Setor** = Entidades privadas, sem fins lucrativos, que colaboram com o Estado. Não integram a Administração Pública.

Por que surgiu o 3º Setor?

O Estado não consegue atender a todas as demandas sociais sozinho. Então, particulares criam entidades para complementar a ação pública — sem ser parte do Estado, mas também sem visar lucro. São as chamadas **ONGs** (Organizações Não Governamentais), termo popular, embora nem todas as entidades do terceiro setor sejam estritamente "não governamentais" no sentido literal.

Terceiro Setor vs. Entidades Paraestatais

Esse é um ponto que muita prova confunde:

- **Terceiro Setor** = conceito **amplo**. Inclui TODAS as entidades privadas sem fins lucrativos, tenham ou não vínculo com o Estado.
- **Entidades Paraestatais** = conceito **estrito**. São apenas o **subgrupo** do terceiro setor que mantém algum vínculo formal com o Poder Público (contrato de gestão, termo de parceria, convênio etc.).

Exemplo prático: Uma associação de moradores de bairro, sem fins lucrativos, que não tem nenhum convênio com a prefeitura, é terceiro setor, mas **NÃO** é entidade paraestatal. Agora, se essa mesma associação firma um termo de parceria com a prefeitura para manter uma creche, ela vira uma entidade paraestatal.

Espécies de entidades paraestatais

- Serviços sociais autônomos (Sistema "S")
- Organizações sociais (OS)
- Organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)
- Entidades de apoio
- Organizações da sociedade civil (em geral, quando há parceria)

Regra de ouro: Entidades paraestatais **não fazem parte** da Administração Pública direta nem indireta; estão no terceiro setor. Elas colaboram, mas não são Estado.

2. Serviços Sociais Autônomos (Sistema "S")

Conceito

São pessoas jurídicas de direito **privado**, sem fins lucrativos, criadas por **autorização legal**, para Ministrar assistência ou ensino a certas categorias ou grupos profissionais.

Por que "autônomos"? Porque não estão na estrutura hierárquica do Estado, mas recebem recursos públicos e exercem função de interesse público.

Características

- **Criação:** autorizada em lei, efetivada por atos complementares de particulares (não é o Estado que cria diretamente)
- **Área de atuação:** assistência ou ensino a categorias sociais ou grupos profissionais
- **Recursos:** contribuições parafiscais (compulsórias, cobradas das empresas do setor) + dotações orçamentárias
- **Pessoal:** empregados privados, regime CLT; **não fazem concurso público** (STF entende que, por serem direito privado, não se aplica o art. 37, II, CF/88)
- **Contratações:** via **regulamento próprio de competição** (não licitação, mas não é livre-arbítrio — TCU exige mecanismos de competição)
- **Controle:** prestam contas ao TCU; foro = Justiça Estadual

Entidades do Sistema "S"

Sesc | Senai | Senat | Sebrae | Sistema (Apex Brasil)

Cada uma apoia um setor econômico específico. Recebem recursos de contribuições sociais cobradas das empresas daquele setor.

Ponto que cai em prova: Apesar de receberem recursos públicos e terem controle do TCU, não integram a Administração Pública. São paraestatais.

3. Organizações Sociais (OS) — Lei 9.637/1998

Conceito

Pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, **qualificada** pelo Poder Público para **substituir** órgão/entidade público no desempenho de atividades públicas. É o mecanismo de **publicização**: o órgão público é extinto e a entidade privada assume suas funções.

Lição prática: A OS não é criada de novo. Uma associação ou fundação já existente se habilita perante o Estado, cumpre requisitos e recebe o título de Organização Social. Ela continua sendo a mesma pessoa jurídica, agora com uma qualificação especial.

Requisitos (art. 1º, Lei 9.637/98)

- Personalidade jurídica de direito **privado**
- Sem finalidade lucrativa
- Atividades em: ensino, pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico, proteção/preservação do meio ambiente, cultura ou saúde
- Firmar **contrato de gestão** com o Poder Público

Qualificação

- Ato **discricionário** do Presidente da República (art. 2º, II)
- Requer proposta de Ministro de Estado ou autoridade supervisor
- Não é direito adquirido: mesmo cumprindo os requisitos, pode ser negada

Exemplo: Uma associação civil que atua na área de saúde há anos pode se qualificar como OS para gerir um hospital público que estava sob administração direta. O hospital deixa de ser um órgão público e passa a ser gerido pela OS.

Conselhos

Conselho	Característica	Ponto de prova
Conselho de administração	Obrigatório; representantes da Administração, sociedade e entidade; não remunerados	Cai a exigência de representantes da Administração
Diretoria	Obrigatória; membros podem ser remunerados (valor fixado pelo conselho)	Diferentemente do conselho, a diretoria tem remuneração

Contrato de gestão (art. 5º)

É o instrumento que formaliza a parceria. Deve conter:

- Atribuições, responsabilidades e obrigações de cada parte
- Programa de trabalho, metas e prazos (art. 7º)
- Princípios: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade

Dois tipos de contrato de gestão:

1. Entre Estado e **OS** (requisito para qualificação) — Lei 9.637/98
2. Entre órgãos da Administração Pública para pactuar metas de desempenho (ex.: agências executivas) — art. 37, § 8º, CF/88

Conexão: O art. 37, § 8º, da CF/88 criou um instrumento chamado também de "contrato de gestão", mas com finalidade diferente: não é para terceiro setor, e sim para dar autonomia gerencial a órgãos públicos (autarquias e fundações) em troca de metas de desempenho. Ambos existem, são instrumentos distintos.

Fiscalização

Três níveis:

1. Órgão/entidade supervisora (diretamente ligado à atividade)
 2. TCU e outros órgãos estatais (MP, AGU) — responsabilidade solidária se omitirem irregularidades (art. 9º)
 3. Sociedade (controle social)
- Indícios de malversação → representação ao MP/AGU para indisponibilidade de bens e sequestro dos dirigentes (art. 10)

Exemplo: Se uma OS que gerencia um hospital público desvia dinheiro, o órgão supervisor, o TCU e qualquer cidadão podem agir. O TCU pode chamar o MP para bloquear bens dos dirigentes.

Formas de fomento (incentivos)

- Recursos orçamentários (art. 12)
- Bens públicos por permissão de uso — **dispensada licitação** (art. 12, §3º)
- Cessão de servidores com ônus para o órgão de origem (art. 14)

Exemplo de cessão: Uma OS que gerencia um hospital público recebe médicos e enfermeiros da Secretaria de Saúde. O salário desses servidores continua sendo pago pela Secretaria, mas eles trabalham na OS.

Contratações da OS com recursos públicos

- Não seguem a Lei 14.133/2021
- Devem seguir **regulamento próprio**, com observância dos princípios do art. 37, caput, CF/88
- STF (ADI 1.923): contrato de gestão é parceria, não contrato — não há licitação para **selecionar** a OS

Pegadinha: A OS não licita para ser escolhida como parceira (é uma qualificação/parceria), mas quando ela contrata uma empresa de vigilância com recursos públicos, deve fazer uma seleção **pública, objetiva e impessoal**, conforme seu regulamento próprio. Não é licitação, mas também não é escolha livre.

Regime de pessoal

- Empregados privados (CLT)
- Não fazem concurso público, mas processo seletivo impessoal
- Podem receber servidores cedidos pela Administração

Desqualificação

- Por descumprimento do contrato de gestão

- Processo administrativo (contraditório e ampla defesa)
 - Reversão dos bens e valores ao poder público
-

4. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) — Lei 9.790/1999

Conceito

Pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, qualificada para **auxiliar** o Estado no exercício de atividades de interesse público. Não substitui entidade pública.

Diferença fundamental em relação à OS

Esse é o ponto mais explorado em provas.

	OS	OSCIP
Objetivo	Substituir entidade pública (publicização)	Apenas auxiliar o Estado
Lei	9.637/1998	9.790/1999
Vínculo	Contrato de gestão	Termo de parceria
Qualificação	Ato discricionário (Presidente da República)	Ato vinculado (Ministro da Justiça)
Conselho	Conselho de administração (obrigatório, com representantes do Estado)	Conselho fiscal (obrigatório)
Cessão de servidores	Permitida	Não prevista

Chave de prova: Se a questão disser que a entidade "assumiu as funções de um órgão extinto", é OS. Se disser que "auxilia/presta serviço ao Estado sem substituir", é OSCIP.

Requisitos para qualificação (art. 1º)

- Direito privado, sem fins lucrativos
- Constituída e em funcionamento regular há **mínimo 3 anos**
- Objetivos sociais e estatuto atendem à lei
- Áreas de atuação: assistência social, cultura, patrimônio, educação, saúde, meio ambiente, voluntariado etc.

Quem NÃO pode ser OSCIP (art. 2º)

- Sociedades comerciais
- Sindicatos, entidades de classe
- Instituições religiosas

- Escolas privadas
- Organizações sociais (OS) — **não pode ser OS e OSCIP ao mesmo tempo**
- Cooperativas, fundações públicas, entidades criadas para órgão público

Conselhos

- Deve ter **conselho fiscal** (obrigatório)
- Servidores podem participar do conselho ou diretoria
- Não exige conselho de administração (ao contrário da OS)
- Não há exigência de representantes do poder público em algum órgão da entidade

Conexão com OS: A OS tem conselho de administração com representantes do Estado porque ela substitui o Estado — o Estado quer ter assento na gestão. A OSCIP apenas auxilia, então o Estado não precisa ter representantes no conselho.

Termo de parceria (art. 9º, Lei 9.790/99)

Instrumento que formaliza a cooperação. Deve conter:

- Objetivos, metas e prazos
- Critérios de avaliação
- Previsões de receitas e despesas
- Obrigações de ambas as partes
- A escolha da OSCIP para firmar o termo se dá por **concurso de projetos** (Decreto 3.100/99, art. 23)
- Não há necessidade de licitação para selecionar a OSCIP

Exemplo de concurso de projetos: A prefeitura lança um edital para entidades interessadas em apresentar projetos para combater a dengue. Várias OSCIPs enviam propostas. Uma comissão avalia e escolhe a melhor. Depois, firma-se o termo de parceria.

Contratações da OSCIP com recursos públicos

- Não seguem Lei de Licitações
- Devem emitir **regulamento próprio** de compras e contratações (art. 14, Lei 9.790/99)
- Princípios: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade, eficiência

Desqualificação

- A pedido da própria entidade
- Por decisão em processo administrativo ou judicial (iniciado por particular ou Ministério Público)
- Garantidos: ampla defesa e contraditório

- Qualquer cidadão pode pedir a desqualificação (desde que não anônimo e com evidências)
-

5. Entidades de Apoio

Conceito

Pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, instituídas por **servidores públicos** (em nome próprio), sob forma de **fundação, associação ou cooperativa**, que prestam serviços sociais não exclusivos do Estado e mantêm vínculo com a Administração direta ou indireta, em regra por meio de **convênio**.

Ligações com outros institutos

- São paraestatais, como OS e OSCIP, mas **não se confundem** com elas
- Diferem-se porque são criadas espontaneamente por servidores públicos, não por uma qualificação do Estado
- O vínculo é **convênio**, não contrato de gestão nem termo de parceria
- Atuam, comumente, em **hospitais públicos** e **universidades públicas**

Exemplo prático

Uma fundação criada por professores de uma universidade federal para complementar o orçamento da instituição com projetos de extensão. Ela não é parte da Administração Pública, mas firma convênio com a universidade.

Fundações de apoio (Lei 8.958/94)

É a única lei específica sobre entidades de apoio, e aplica-se apenas a um grupo: fundações de apoio a **IFES** (Instituições Federais de Ensino Superior) e **ICTs** (Instituições Científicas e Tecnológicas).

- Finalidade: apoiar projetos de ensino, pesquisa, extensão, desenvolvimento institucional, científico, tecnológico e inovação em IFES e ICTs
- Contratos/convênios com IFES e ICTs — **dispensa de licitação**
- Compras/obras/serviços: seguem **regulamento específico** do Poder Executivo federal (não seguem a Lei de Licitações)

Atenção: Essa regra de dispensa de licitação alcança **somente** esse grupo específico de entidades de apoio. Não é regra geral para todas as entidades de apoio.

6. Como se ligam: OS, OSCIP e Entidades de Apoio

Todas são entidades paraestatais (3º setor, direito privado, sem fins lucrativos), mas com funções diferentes:

Espectro da relação com o Estado

Pouca relação com o Estado		Intensa relação com o Estado	
-----		-----	
OSCIP		Entidades de Apoio	OS
(auxilia ocasionalmente)		(apoio contínuo por convênio)	(substitui – publicização)

Quadro funcional

Entidade	O que faz com o Estado	Como se vincula	Instrumento
OS	Substitui entidade pública — assume a atividade	Contrato de gestão	Lei 9.637/98
OSCIP	Auxilia em projetos/atividades específicas	Termo de parceria	Lei 9.790/99
Entidade de apoio	Apoio institucional contínuo (ex.: universidade)	Convênio	Lei 8.958/94 (só para fundações de IFES/ICT)
Sistema "S"	Prestação de serviços sociais por categoria	Colaboração (sem vínculo formal específico)	Lei própria de cada entidade

Conexão importante: O Estado usa cada instrumento dependendo do grau de envolvimento que quer com a entidade:

- Se vai **substituir** um órgão → OS (maior controle, conselho de administração com representantes do Estado)
- Se vai **colaborar** pontualmente → OSCIP (flexível, qualificação vinculada, concurso de projetos)
- Se vai **apoiar** uma instituição pública existente → Entidade de apoio (convênio, legislação específica)
- Se vai **delegar** serviço social por categoria → Sistema "S" (autonomia maior, regulação setorial)

Leis que não se aplicam entre si

- Lei 9.637/98 (OS) **não se aplica** a OSCIP
 - Lei 9.790/99 (OSCIP) **não se aplica** a OS
 - Lei 8.958/94 (entidades de apoio) só se aplica a fundações de apoio a IFES/ICTs
 - Nenhuma dessas se aplica ao Sistema "S", que tem legislação própria
-

7. Lei 13.019/2014 — O Regime de Parcerias

Por que essa lei existe?

Para criar um regime **geral** de parcerias entre o Estado e organizações da sociedade civil, unificando regras que antes estavam espalhadas e gerando insegurança jurídica.

Não se aplica a (art. 3º)

Justamente porque já existem leis específicas:

- Contratos de gestão com OS (Lei 9.637/98)
- Termos de parceria com OSCIP (Lei 9.790/99)
- Entidades filantrópicas (art. 199, §1º, CF/88)
- Serviços sociais autônomos (Sistema "S")
- Convênios/tratados internacionais (quando conflitarem)

Conexão: A Lei 13.019/2014 é uma "lei-mãe" que só se aplica quando **não** existe legislação específica para aquele tipo de entidade. Se já há lei própria (OS, OSCIP, Sistema "S"), prevalece a lei específica.

Âmbito de aplicação

Aplica-se a **todos os entes da Federação** (União, estados, DF, municípios), direta e indiretamente. Mas atenção:

- EP, SEM e subsidiárias: só se receberem recursos do ente instituidor para **pessoal e custeio geral**
- Se a empresa pública for "independente" (não recebe repasses), não se aplica

O que é "organização da sociedade civil" (art. 2º, I)

Pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, que não distribui entre sócios/associados os resultados auferidos. Inclui:

- Associações e fundações privadas
- Cooperativas específicas (voltadas a pessoas em risco, combate à pobreza, capacitação rural, etc.)
- Organizações religiosas (desde que atividades não sejam exclusivamente religiosas)

Atividade vs. Projeto

Conceito sutil, mas importante:

	Atividade	Projeto
Duração	Permanente e contínua	Limitada no tempo
Exemplo	Auxílio contínuo a crianças com necessidades especiais	Evento de conscientização sobre inclusão

	Atividade	Projeto
Implicação	Exige parceria de longo prazo	Parceria pontual

Instrumentos de parceria (art. 2º, III-A/B/C)

Instrumento	Iniciativa	Recursos financeiros	Aplicação prática
Termo de colaboração	Administração pública	Sim	Prefeitura quer fazer um programa de saúde e escolhe uma OSC para executar
Termo de fomento	Organização da sociedade civil	Sim	OSC tem um projeto de educação e pede apoio da prefeitura
Acordo de cooperação	Qualquer uma	Não	Prefeitura e OSC vão trocar conhecimentos sobre meio ambiente, sem dinheiro envolvido

Regra mnemônica: Os "termos" envolvem recursos (colaboração = Admin. propõe; fomento = entidade propõe). O acordo é sem dinheiro.

Chamamento público

É um procedimento **próprio** para selecionar organizações da sociedade civil. **NÃO é licitação**, mas tem princípios parecidos (isonomia, impessoalidade, objetividade).

Termos de colaboração e fomento:

- Regra: **exigem** chamamento público
- Exceções (não precisam):
 - Recursos de emendas parlamentares (art. 29)
 - Dispensa (art. 30): urgência até 180 dias, guerra/calamidade, proteção a pessoas ameaçadas, atividades pré-credenciadas de educação/saúde/assistência social
 - Inexigibilidade (art. 31): objeto singular, ou só uma entidade específica pode cumprir as metas

Acordo de cooperação:

- Regra: **não** precisa de chamamento público
- Exceção: se envolver comodato, doação de bens ou compartilhamento patrimonial → sim, precisa

Pegadinha de prova: O edital de chamamento público deve ser divulgado no site oficial da administração com **mínimo de 30 dias** de antecedência.

Dispensa e inexigibilidade — procedimento

- Administrador deve **justificar** a dispensa/inexigibilidade
- Pode ser impugnada em até **5 dias** da publicação
- Análise da impugnação em até **5 dias** do protocolo
- Se houver fundamento → ato revogado e inicia-se chamamento público

Requisitos para celebrar termos de colaboração e fomento (art. 33)

- Normas de organização interna voltadas a relevância pública/social
- Tempo mínimo de atividade:
 - Municípios: **1 ano**
 - Estados ou DF: **2 anos**
 - União: **3 anos**
- Pode ser reduzido se nenhuma entidade atingir o prazo

Procedimento de celebração (art. 35, caput)

A Administração não pode simplesmente assinar o termo. Deve:

1. Realizar chamamento público (ressalvadas hipóteses legais)
 2. Indicar prévia dotação orçamentária
 3. Demonstrar compatibilidade entre objetivos da entidade e objeto da parceria
 4. Aprovar o plano de trabalho apresentado nos termos da Lei
 5. Emitir **parecer técnico**
 6. Emitir **parecer jurídico**
-

8. Princípios do Regime de Parcerias (art. 5º, Lei 13.019/2014)

Além dos princípios constitucionais do art. 37, caput (**LIMPE** = Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade, Eficiência), aplicam-se expressamente:

- **Legitimidade**
- **Economicidade**
- **Eficácia**

Mnemônicos:

- **LIMPE** = Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade, Eficiência
- **ELE** = Economicidade, Legitimidade, Eficácia

Por que esses três a mais? Porque o regime de parcerias envolve não só a estrita legalidade, mas também a legitimidade da entidade para atuar, a economicidade no uso

de recursos públicos e a eficácia no atingimento dos resultados sociais.

9. Ligação com a jurisprudência

ADI 1.923 (STF)

- Contrato de gestão com OS é **parceria**, não contrato
- A licitação serve para contratar empresas, não para selecionar parceiros do terceiro setor
- OS que contratam terceiros com recursos públicos devem seguir regulamento próprio, com princípios do art. 37, caput

ADI 5.624 (STF)

- Alienação do **controle acionário** de EP/SEM exige: autorização legislativa + licitação (quando causa perda de controle)
- **Subsidiárias e controladas**: NÃO exigem autorização legislativa nem licitação, mas devem observar princípios do art. 37 + competitividade

Conexão com a Aula 04: São precedentes que o STF já firmou sobre a atuação de entidades do terceiro setor e da administração indireta.

10. Resumo Conectado

1. **Por que o Estado usa entidades do terceiro setor?** Porque há atividades de interesse público que o Estado não consegue fazer eficientemente sozinho, ou que podem ser executadas com maior agilidade por entidades privadas sem fins lucrativos.
 2. **Como escolher qual instrumento usar?**
 - Se vai **extinguir** um órgão público e transferir sua função → **OS** (publicização)
 - Se vai **contratar** temporariamente uma entidade para executar atividade/projeto → **OSCIP** (termo de parceria) ou Lei 13.019/2014
 - Se vai **apoiar** uma instituição pública existente (ex.: universidade) → **Entidade de apoio** (convênio)
 - Se vai **delegar** serviço social por categoria econômica → **Sistema "S"** (contribuições parafiscais)
 3. **Ponto comum:** todas essas entidades são **privadas, sem fins lucrativos, não integram a Administração Pública**, mas recebem incentivos/fomentos do Estado e estão sujeitas a **controle** (TCU, MP, órgão supervisor).
 4. **Fiscalização:** independentemente do tipo de entidade ou instrumento, o dinheiro público envolve obrigatoriamente mecanismos de controle.
-

Próximo passo: Resolver o Caderno 9 (25 questões, 45 minutos) e depois pedir revisão dos pontos com mais erros.

Bons estudos!